

05/3167-10
26.04.22

NOTARIUSLARA TÖVSIYƏ

Leqallaşdırılmamış və ya apostil verilməmiş xarici mənşəli sənədlər əsasında xarici ölkənin subyekti barəsində notariat hərəkətlərinin qanunazidd aparılması ilə əlaqədar 27.12.2021-ci il tarixli məktubla bütün notariyslara xəbərdarlıq edilmişdir.

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına əsas olan sənədlərin qanunauyğunluğunun yoxlanılması, habelə əmlakın idarə edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi zamanı risklər nəzərə alınmaqla eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi monitoring iştirakçısı qismində notariusun vəzifələri kimi müəyyən edilmişdir. "Notariat haqqında" Qanunla yanaşı, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun tələbləri ilə müəyyən edilmiş eyniləşdirmə tədbirləri aparılmalıdır. Cari ildə bununla bağlı notariyslara (distant) müəhazirələr oxunmuşdur.

Inzibati Xətlər Məcəlləsinin 598-ci maddəsinə əsasən monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən müştərinin, onun nümayəndəsinin və ya benifisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi, verifikasiyası və məlumatın sənədləşdirilməsi ilə bağlı tələblərə riayət olunmamasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatadək cərimə edilir.

Bu sahədə aparılan yoxlamalar göstərir ki, xarici ölkənin subyekti barəsində aparılan notariat hərəkətləri üzrə lazımi qaydada tərtib edilməmiş xarici mənşəli sənədlər bəzən qəbul edilir.

Məsələn, xarici ölkənin notariusu tərəfindən etibarnamənin təsdiq qeydi əvəzinə təmsil edilənin imzası təsdiqlənmiş etibarnamə əsasında notariat hərəkətlərinin aparılması aidiyyəti şəxslərin hüquqlarını risk altına atmaqla yanaşı məhkəmə mübahisəsinə zəmin yaradır. Qanunvericiliyə görə etibar edən imzası deyil, etibarnamə əqd kimi təsdiqlənməlidir.

Xarici hüquqi şəxsin verdiyi etibarnamələr üzrə təmsil edən şəxsin səlahiyyətlərinin apostil vurulmayan və ya leqallaşdırılmayan sənədlər əsasında müəyyən edilməsi, eyniləşdirmə tədbirlərindən biri kimi həqiqi niyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair notariusun vəzifələrinin əcnəbilər barəsində lazımi səviyyədə icra olunmaması (*tərcüməçi vasitəsi ilə verilən izahlar və sualların əcnəbiyə tərcümə olunması barədə qeyd sənədlərdə öz əksini tapmır*) notariat sənədlərinin keyfiyyətinə və sübutedici qüvvəsinə təsir edir.

Cari ildə yuxarıda göstərilən pozuntulara yol verilməsi, eləcə də eyniləşdirmə tədbirlərinin lazımi səviyyədə aparılmadığına görə iki notarius intizam məsuliyyətinə cəlb olunmuş (təhmin verilmiş və cərimələnmiş), bir neçə notarius şifahi və yazılı xəbərdarlıqlar edilmişdir.

Göstərilənlərə əsasən tövsiyə olunur ki,

1. Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri dürüst həyata keçirilsin, o cümlədən xarici ölkələrin verdiyi sənədlərin müvafiq qaydada əlavə təsdiqlənməsi ciddi yoxlanılsın
2. Notariyslار və notariat ofislərinin əməkdaşları tərəfindən "Konsul leqallaşdırması haqqında Təlimat"ın müddəaları dərindən təhlil edilərək öyənilsin

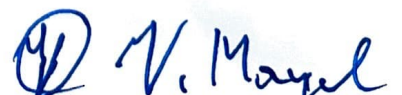
Həmin Təlimatın əldə edilməsinə dair link: <https://e-qanun.az/framework/10528>

Qoşma: "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"-ın 33-1-ci hissəsi

Notariat idarəsinin reisi



Mehman Soltanov


25.4.22